



28 בינואר, 2024

סופווייב מדיקל בע"מ

(**"החברה"**)

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

הנדון : דוח מיידי לפי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000
("תקנות הצעה פרטית"), בדבר הצעה פרטית שאינה הצעה פרטית מהותית ואינה הצעה פרטית
חריגה של יחידות מניה חסומות (לא רשומות) של החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת, בהתאם לתקנות הצעה פרטית, על החלטת דירקטוריון החברה מיום 22.1.2024 (לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה), לאשר הקצאה פרטית של 256,203 יחידות מניה חסומות (Restricted Stock Units) ("יחידות המניה"), הניתנות למימוש ל- 256,203 מניות רגילות בנות 0.000125 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה, ללא תמורה, לניצע (כהגדרתו להלן), בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זה להלן ("ההקצאה").

להלן פרטים אודות ההקצאה, בהתאם לנדרש בתקנות הצעה פרטית

1. כללי

1.1. ההקצאה מהווה "הצעה פרטית שאינה הצעה פרטית מהותית או הצעה פרטית חריגה", כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית.

1.2. הענקת יחידות המניה לניצע כפופה לאישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש יחידות המניה. החברה תפנה לקבלת אישור הבורסה כאמור בסמוך לאחר הגשת דיווח מיידי זה.

1.3. הקצאת יחידות המניה תבוצע מיד לאחר קבלת האישור כאמור.

2. הניצע

2.1. הניצע הוא מר אסף קורנר, סמנכ"ל הכספים של החברה, שהינו נושא משרה בחברה אשר מתקיימים בינו לבין החברה הבת, סופווייב מדיקל אינק. (100%), יחסי עובד-מעביד ("הניצע"), ואשר הינו תושב ואזרח ארה"ב (המחזיק גם באזרחות ישראלית).

2.2. נכון למועד זה וטרם הקצאת יחידות המניה, מחזיק הניצע 408,164 אופציות (לא רשומות למסחר) הניתנות למימוש ל- 408,164 מניות רגילות של החברה, המהוותה כ- 0.99% מהון המניות המונפק של החברה, בדילול מלא.

2.3. החברה תעניק לניצע את יחידות המניה, דהיינו 256,203 יחידות מניה חסומות (Restricted Stock Units), הניתנות למימוש ל- 256,203 מניות רגילות בנות 0.000125 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה, בכפוף להתאמות המפורטות בסעיף 3.12 להלן ובהתאם לתנאי תכנית האופציה (כהגדרתה להלן). יחידות המניה אינן סחירות.

2.4. יחידות המניה תוענקנה לניצע בהתאם ובכפוף לתנאי תכנית האופציות של החברה משנת 2017 ולתכנית המשנה של תכנית האופציות כאמור משנת 2018 שנועדה להסדיר הענקת גמול הוני לתושבי ארה"ב (ביחד: **"תכנית האופציות"**). לפרטים אודות תכנית האופציות, ראו פרק 3 לתשקיף להשלמה שפרסמה החברה ביום 11.5.2021 (אסמכתא מס': 2021-01-083229) (**"התשקיף"**).

2.5. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, הניצע אינו צד מעוניין (כמשמעות מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות, תשנ"ט-1999) ולא יהפוך לצד מעוניין כתוצאה מהקצאת יחידות המניה, וכן הניצע אינו בעל עניין בחברה מכוח החזקות ולא יהפוך לבעל עניין בחברה מכוח החזקות כתוצאה מממוש יחידות המניה המוקצות על פי דוח זה ומממוש האופציות המוחזקות על ידיו נכון למועד דוח זה.

3. **תנאי יחידות המניה המוצעות, כמותן והשיעור שיהיו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה**

3.1. ההון הרשום של החברה הוא 12,053.54 ש"ח מחולקים ל- 96,428,320 מניות רגילות, בנות 0.000125 ע.נ. כל אחת של החברה.

3.2. ההון המונפק והנפרע של החברה, לפני ההקצאה נשוא דוח זה, הוא 34,161,463 מניות רגילות בנות 0.000125 ע.נ. כל אחת של החברה (לא כולל 552,560 מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה).

3.3. לאחר ההקצאה (בהנחה שימומשו למניות רק יחידות המניה המוצעות במסגרת הקצאה זו), מניות המימוש של יחידות המניה תהוונה כ- 0.74% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה וכ- 0.62% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא (דהיינו, בהנחה של מימוש כל ניירות הערך ההמירים הקיימים בחברה לרבות יחידות המניה המוצעות על פי דוח הצעה פרטית זה).

3.4. היות שהניצע הינו אזרח ותושב ארה"ב, יחידות המניה יוקצו לניצע ללא תמורה כספית, תחת מסלול United States Internal Revenue Code of 1986, כפי שישונה מעת לעת, על פי הדין האמריקאי. הניצע יישא באופן מלא בכל מס אשר ינבע מהקצאת יחידות המניה, מימושן למניות החברה ו/או מכירה או העברה של מניות החברה נובעות מיחידות המניה.

3.5. בהתאם לתקנון הבורסה, כל המניות שתנבענה מממוש יחידות המניה תירשמנה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (או חברה אחרת לרישומים כפי שתקבע החברה מעת לעת).

3.6. תקופת הבשלה (Vesting):

3.6.1. ליחידות המניה נקבעה תקופת הבשלה מדורגת על פני 3 שנים, כדלקמן: 50% מיחידות המניה, יבשילו ביום 15.6.2025; 16.67% מיחידות המניה יבשילו ביום 15.12.2025; 16.67% מיחידות המניה יבשילו ביום 15.12.2026; 16.66% מיחידות המניה יבשילו ביום 15.6.2026.

3.6.2. בנוסף, כל יחידות המניה יבשילו באופן מיידי, בקרות כל אחד מהאירועים הבאים: (א) אירוע של "שינוי שליטה", כהגדרת מונח זה בתכנית האופציה (לפרטים, ראו סעיף 3.6.9 (י); או (ב) אירוע במסגרתו תרשמנה מניותיה של החברה למסחר בבורסה זרה; (ג) סיום העסקתו של הניצע על ידי החברה וביוזמתה, שלא עקב "עילה" (כהגדרתה בסעיף 3.7 להלן).

3.6.3. דירקטוריון החברה יהא רשאי, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, להאיץ את תקופת ההבשלה של יחידות המניה, כולן או חלקן, ללא הגבלה מסיבות נוספות, והכל בכפוף להוראות תכנית האופציות ותקנון החברה.

3.7. סיום ההתקשרות:

במקרה של סיום ההתקשרות של ניצע עקב קיום "עילה"¹, אזי (א) כל יחידות המניה של הניצע שהבשילו, יפקעו לאלתר, ויהפכו, ביום של סיום ההתקשרות בגין עילה, לבטלות וחסרות כל תוקף. וכן, (ב) כל יחידות המניה שלא הבשילו, יסתימו ויפקעו ביום בו הניצע נודע על הפסקת העבודה או השירות או בכל מועד מוקדם יותר שיקבע דירקטוריון החברה. אם לאחר סיום ההתקשרות אבל לפני מימוש יחידות המניה שהוענקו לניצע, דירקטוריון החברה יקבע כי טרם או לאחר לסיום ההתקשרות, הניצע התנהל באופן המהווה "עילה", אזי, זכות הניצע לממש את יחידות המניה שניתנו לו תסתיים מיד בסמוך לסיום ההתקשרות ויחידות המניה יפקעו. החלטת דירקטוריון החברה באשר להתרחשותה של "עילה" תהווה החלטה סופית לצורך כלל מטרות תכנית האופציות.

3.8. תקופת המימוש:

יחידות המניה תהיינה ניתנות למימוש החל ממועד הבשלתן כמפורט לעיל ולמשך תקופה של 10 שנים ממועד ההקצאה, בכפוף לתנאי תכנית האופציות ("תקופת המימוש"). יחידות מניה שלא ימומשו עד לתום תקופת המימוש יפקעו ולא יקנו לניצע זכות כלשהי.

3.9. התאמות:

בהתאם לתכנית האופציות, יחידות המניה המוצעות תהיינה כפופות להתאמות כמפורט להלן:

3.9.1. שינוי בהון המניות – בכל מקרה שיחול שינוי בהון המניות המונפק של החברה בדרך של מניות הטבה, פיצול מניות, איחוד מניות או כל אירוע דומה על ידי או של החברה, יותאמו המספר וסוג המניות הניתנות למימוש כתוצאה ממימוש יחידות המניה אשר הוענקו מכוח תכנית האופציות, באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות ומחיר המימוש המצטבר שלהן. בקרות אירוע מהאירועים האמורים לעיל, המספר המצטבר של המניות הנתונות להנפקה ביחס ליחידות מניה שטרם מומשו, יותאמו באופן דומה, הכל כפי שיקבע הדירקטוריון אשר החלטתו תהא סופית.

3.9.2. שברי מניות – בכל מקרה בו החברה תידרש להקצות לניצע שברי מניות, החברה לא תקצה שברי מניות ומספר המניות יעוגל מטה למספר הקרוב ביותר של מניות.

3.9.3. ארגון מחדש – במידה והחברה תבצע "ארגון מחדש" כמוגדרת בתכנית האופציות, כל יחידות המניה הכפופות לתכנית האופציות יומרו או יוחלפו למניות של החברה או של החברה הממוזגת, בהתאם לשינוי ביחס למניות החברה, מחיר מימושן וכמות המניות יותאמו לתנאי

¹ המונח "עילה" משמעו, בקשר עם סיום הסכם העבודה או מתן השירותים של הניצע לחברה או לחברות הקשורות ומהווה בסיס לסיום כזה (א) כפי שמוגדר בהסכם העבודה או בהסכם השירותים בין החברה ו/או החברות הקשורות והניצע; (ב) אם מונח זה אינו מוגדר, משמעו של המונח תהיה כפי שיוגדר להלן, אך לא מוגבל לכך: כל הפרה של חובות האמון או חובות הזהירות של הניצע כלפי החברה או כלפי חברה קשורה כלשהי (לרבות ומבלי לגרוע, כל חשיפה של מידע סודי של החברה או של חברה קשורה כלשהי); כל התנהלות הפוגעת באופן מהותי בעסקי החברה או חברה קשורה כלשהי; או, כל הפרה מהותית של הניצע: (i) את הסכם העבודה או השירותים שלו; או (ii) כל התחייבות אחרת כלפי החברה או החברה הקשורה.

הארגון מחדש. ההתאמות הנדרשות ייקבעו על ידי דירקטוריון החברה בתום לב.

3.9.4. Spin-Off – במקרה של ספין-אוף, דירקטוריון החברה רשאי לקבוע כי הניצע יהיה רשאי לקבל הון מניות בחברה החדשה שתוקם כתוצאה מעסקת הספין-אוף וזאת בהתאם להון המניות המוענק לבעלי המניות המשתתפים בעסקת הספין-אוף, זאת בהתחשב בתנאי יחידות המניה ותקופת ההבשלה שלהן. זכאות הניצע להשתתף בעסקת הספין-אוף, תהיה בהחלטת דירקטוריון החברה בלבד.

3.9.5. הנפקת זכויות – אם החברה תציע לבעלי מניותיה ניירות ערך בדרך של הנפקת זכויות, שהמועד הקובע לקבלתם (בסעיף זה: **"יום האקס זכויות"**) יחול בטרם מומשו או פקעו יחידות המניה, תשמרנה זכויות הניצע באופן שמספר המניות הנובעות ממימוש יחידות המניה יותאם למרכיב ההטבה בהנפקת הזכויות כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום **"האקס זכויות"** לבין שער הבסיס שיקבע למניות החברה **"אקס זכויות"**.

מובהר, כי האמור לעיל מובא על דרך התמצית בלבד, ואין בו כדי למצות את מלוא ההסדרים, ההסכמות והתנאים שהיו בין החברה לבין הניצע בקשר עם יחידות המניה, לרבות בדבר: היעדר סחירות ועבירות של יחידות המניה, תנאי תכנית האופציות של החברה במקרה של סיום העסקה או כהונה, פרוצדורת המימוש, הוראות להתאמות, הוראות הפקודה, מיסוי, התחייבויות הניצע וכיו"ב.

4. התמורה

יחידות המניה מוקצות לניצע ללא תמורה כספית, ובהתאם לתנאי תכנית האופציות, כחלק מתנאי התגמול על פי הסכם העסקה של הניצע עם החברה.

בעת מימוש כל יחידת מניה חסומה למניה רגילה של החברה, הניצע ישלם לחברה תמורה בגובה ערכן הנקוב של מניות החברה (0.000125 ש"ח).

5. הסכמים אשר הניצע צד להם בנוגע לאחזקות במניות החברה

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, לא קיימים כל הסכמים, בכתב או בעל פה, בין הניצע לבין מחזיק אחר במניות החברה, ובין הניצע לבין אחרים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

6. מניעה או הגבלה בביצוע פעולות ביחידות המניה, למיטב ידיעת החברה

6.1. יחידות המניה אינן סחירות ולא ירשמו למסחר בבורסה. החברה תפעל לרישום מניות המימוש למסחר בבורסה, בכפוף לאישורה של הבורסה. המניות שתנבענה ממימוש יחידות המניה, תרשמנה למסחר בבורסה החל ממועד הנפקתן והן תהיינה שוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, למניות הרגילות הקיימות בהון המניות של החברה.

6.2. בהתאם להנחיות הבורסה, יחידות המניה לא יהיו ניתנות למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: **"אירוע חברה"**). חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

6.3. לניצע לא תהיינה זכויות של בעל מניות ביחס ליחידות מניה חסומות שטרם מומשו למניות בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זה.

6.4. יחידות המניה או זכויות הניצע בכל הקשור עמן, בין אם נעשה תשלום בגינם ובין אם לאו, אינן ניתנות להעברה, להמחאה, לעירבון, או כל זכות בגינם להינתן לצד שלישי, למעט על פי דיני הירושה והצוואה ולמעט כאמור במפורש על פי תכנית האופציות של החברה, ובמשך חיי הניצע, כל זכויות הניצע למימוש יחידות המניה שהוענקו ניתנות למימוש על ידי.

6.5. על מכירת מניות המימוש יחולו המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, כדלקמן:

6.5.1. חסימה מוחלטת – בתקופה של חצי שנה מיום ההקצאה של יחידות המניה לא ניתן יהיה להציע את מניות המימוש תוך כדי המסחר בבורסה, כלל ("תקופת החסימה המוחלטת").

6.5.2. במשך תקופה של שישה רבעונים עוקבים לאחר תקופת החסימה המוחלטת לא יציע הניצע מניות מימוש בכמות אשר תעלה על המפורט להלן:

א. בכל יום מסחר בבורסה – הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של המניות הרגילות של החברה ב- 8 שבועות שקדמו להצעה.

ב. בכל רבעון - 1% מההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה.

6.5.3. על מכירה מחוץ לבורסה לא יחולו מגבלות בדבר מועדים או כמויות, ואולם כל אדם שרכש את מניות המימוש מהניצע שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה, ייכנס בנעליו לעניין קיום הוראות החסימה כאמור בסעיף זה לעיל.

7. מועד ההקצאה

יחידות המניה יוקצו לניצע בסמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור הבורסה למסחר של מניות המימוש.

8. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

עוה"ד עדי זלצמן ועומר וייס, משרד שבלת ושות' (יועצים משפטיים חיצוניים), טלפון 03-7778333.

בכבוד רב,

סופווייב מדיקל בע"מ

נחתם על-ידי:

כרמית מאירנובסקי, יועצת משפטית